

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 415/2535 นาง นิตยา ประยูรรัตน์ โจทก์
นางสาว จันทิพย์ หรือ ภัชรภรณ์ แสง
แก้ว กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336

ทรัพย์ของโจทก์ถูกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ลักไป จำเลยทั้งสองได้ ขายทรัพย์นั้นและ
มอบเงินที่ได้ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 แต่คดีฟังไม่ได้ ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้รับเงินไว้โดยรู้
ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้มา จากการขายทรัพย์ของโจทก์ที่ถูกลักไป ทั้งไม่ถือว่าเงินนั้น
เป็น ของโจทก์เพราะไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิด การกระทำของ จำเลยที่
3ที่ 4 จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิ เรียกเงินดังกล่าวคืนจากจำเลยที่
3 ที่ 4.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงิน 200,000
บาท คืนแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รวมชดใช้เงินคืนให้แก่โจทก์ 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 27 พฤษภาคม 2528) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่อโจทก์ในจำนวนเงิน 150,000 บาท และ 14,121.25 บาท ตาม
ลำดับพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ที่
4 ให้จำเลยที่ 2 ให้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท แทนโจทก์ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ที่ 4 ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 ว่ากระทำ
ละเมิดต่อโจทก์ และต้องชดใช้เงินที่รับไว้จากจำเลยที่ 2 คืนโจทก์ตามฟ้องหรือไม่
โดยโจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้แล้วว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ลักทรัพย์สินใน
บ้านของโจทก์แล้วร่วมกันจำหน่ายได้เงินสดนำฝากธนาคาร ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ถอน
เงินบางส่วนมอบให้จำเลยที่ 3 ฝากธนาคาร และบางส่วนมอบให้จำเลยที่ 4 แล้ว
จำเลยที่ 4 มอบเงินบางส่วนให้จำเลยที่ 3 ฝากธนาคารแล้วนำบัญชีเงินฝากของจำเลย
ที่ 3 ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ทราบดีว่าเงิน

ดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการขายทรัพย์สินของโจทก์ ทั้งโจทก์และร้อยตำรวจเอก
ธีรพงษ์ เรืองสอน พยานโจทก์ ก็ได้เบิกความไว้แล้วว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ต่างทราบว่า
เงินซึ่งจำเลยที่ 2 ถอนมาเปิดบัญชีในนามจำเลยที่ 3 ได้มาจากการขายทรัพย์สินของ
โจทก์ที่ถูกลักไปเนื่องจากเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อจับ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้แล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2528 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้พาโจทก์
สามีโจทก์ กับพวกไปที่แฟลต พี.เอส.เฮ้าส์ ซึ่งจำเลยที่ 2 เช่าพักอาศัยอยู่ พบ
ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้าย ได้คืนเอกสารหมาย จ.2 ต่อมาจำเลยทั้งสี่
เจรจาขอชดใช้ราคาทรัพย์สินให้โจทก์โดยจะนำเงินจำนวน 190,000 บาท ในบัญชีเงิน
ฝากของจำเลยที่ 2 ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางกะปิ ตามสำเนาภาพถ่ายสมุด
คู่ฝากเอกสารหมาย จ.3 ไปไถ่ทรัพย์สินของโจทก์ซึ่งจำนำไว้โดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 รับ
ว่าเงินฝากจำนวน 206,000 บาท ในสมุดคู่ฝากดังกล่าวได้มาจากการที่นำทรัพย์สิน
ของโจทก์ซึ่งถูกลักไปจำหน่ายและได้ความจากร้อยตำรวจเอกธีรพงษ์ เรืองสอน
พยานโจทก์ว่าต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ถอนเงินจำนวน 190,000 บาท จากธนาคาร เงิน
ส่วนหนึ่งได้นำไปไถ่ถอนทรัพย์สินของโจทก์ที่จำเลยที่ 2 นำไปจำนำไว้คืนมาเห็นว่า
โจทก์มีภาระการพิสูจน์ตามข้อหาในฟ้องว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 กระทำละเมิดต่อโจทก์และ
ต้องชดใช้เงินคืนโจทก์ แต่ทางพิจารณาไม่ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์และ
พยานโจทก์ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ร่วมกันรับเงินจากจำเลยที่ 2 โดยทราบว่าเป็นเงินที่ได้
จากการจำหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกลักไปดังที่โจทก์อ้างในคำฟ้องแต่อย่างใดข้อ
เท็จจริงคงฟังได้เพียงว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 เคยร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 เจรจาขอชดใช้
ราคาทรัพย์สินให้โจทก์โดยจะนำเงินจำนวน 190,000 บาท จากสมุดคู่ฝากเอกสาร
หมาย จ.3 ของจำเลยที่ 2 ไปไถ่ทรัพย์สินของโจทก์ที่นำไปจำนำและมอบเงินที่เหลือ
คืนให้โจทก์แต่จำเลยที่ 2 กลับมอบเงินที่ถอนจำนวน 100,000 บาท และ
64,721.25 บาท ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 นำไปฝากธนาคารในนามจำเลยที่ 3 ที่ 4 ตาม
ลำดับ แล้วจำเลยที่ 4 มอบเงินที่รับมาให้จำเลยที่ 3 ไปอีก 50,000 บาท เท่านั้น จึงฟัง

ไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้โดยรู้ว่าจำเลยที่ 2 ได้มาจากการขายทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกลักไป นอกจากนี้เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของโจทก์ดังกล่าวก็ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดแต่อย่างใดการที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวไว้ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์เป็นเจ้าของเงินที่จำเลยที่ 2 มอบให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 โจทก์ย่อมมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้จากจำเลยที่ 3 ที่ 4 นั้น เห็นว่า แม้เงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากการขายทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกลักไป ก็จะถือว่าเป็นเงินของโจทก์มิได้ เพราะมิใช่ตัวทรัพย์สินของโจทก์ที่ถูกลักไปโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากจำเลยที่ 3 ที่ 4..."

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ